

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2411/2539

นาง บั้วงาม สำอางค์
นาย เสียง ตันตยาพิพัฒน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง, มาตรา 1358 วรรคสาม

ป.วิ.พ. มาตรา 86 วรรคสอง, มาตรา 243

จำเลยให้การว่าเดิมที่ดินพิพาทเป็นของล.มารดา.เมื่อปี2505ล.ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งจึงได้มอบอำนาจให้ม.ใส่ชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนล.โดยกำชับไว้ว่าเมื่อล.ถึงแก่กรรมให้จัดแบ่งที่ดินพิพาทให้แก่ทายาททั้ง8คนของล.ต่อมาเมื่อล.ถึงแก่กรรมที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์มรดกของล.ตกได้แก่ทายาททั้ง8คนหาใช่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของม.แต่เพียงผู้เดียวไม่จำเลยได้รับอนุญาตจากทายาททั้ง8คนรวมทั้งม.ให้ปลูกบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทได้ตลอดชีวิตของจำเลยโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนแม้สิทธิของจำเลยตามที่จำเลยกล่าวอ้างเป็นทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งการได้มานั้นไม่บริบูรณ์เพราะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1299วรรคหนึ่งแต่บทบัญญัติดังกล่าวหาได้กำหนดให้ตกเป็นโมฆะไม่คงเป็นบุคคลสิทธิที่มีผลผูกพันคู่สัญญาและแม้ตามคำให้การของจำเลยจะมีได้ปรากฏว่าโจทก์ผู้จัดการมรดกของม.รู้เห็นยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นด้วยแต่หากฟังได้ว่าเป็นความจริงก็เป็นเรื่องเจ้าของรวมจัดการทรัพย์สินในเรื่องอันเป็นสาระสำคัญซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1358วรรคสามให้ตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวมจำเลยจึงอาจมีสิทธิอยู่ในที่ดินพิพาทได้คดีจึงมี

ความจำเป็นต้องฟังข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวต่อไปไม่ชอบที่ศาลชั้นต้นจะด่วนสั่งให้งดสืบพยานจำเลยแล้วพิพากษาขับไล่จำเลยตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เดิมนายมนัส สำอางค์ สามีโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 288 ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง และได้ให้จำเลยเช่าที่ดินบางส่วนเนื้อที่ประมาณ 64 ตารางวา อยู่อาศัยโดยไม่มีกำหนดเวลาคิดค่าเช่าปีละ 400 บาทไม่ได้ทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือ ในที่ดินที่เช่ามีบ้านชั้นเดียวเลขที่ 74/9 ของจำเลยปลูกอยู่ ต่อมาสามีโจทก์ถึงแก่กรรม โจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวแต่จำเลยไม่ชำระค่าเช่าที่ดินให้โจทก์และไม่ยอมทำสัญญาเช่า โจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยเช่าที่ดินอีกต่อไปจึงให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกการเช่า กับให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินที่เช่า จำเลยได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉย เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอดิดค่าเสียหายปีละ 400 บาทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 คิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 400 บาทขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนของจำเลยออกไปด้วยและให้ส่งมอบที่ดินแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ให้จำเลยชำระค่าเสียหาย 400 บาทและชำระค่าเสียหายปีละ 400 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดิน กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินค่าเสียหายนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์มิได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทหากแต่ที่ดินพิพาทเป็นของนางเหล้า สำอางค์ ซึ่งมีบุตร 8 คนรวมทั้งนายมนัส สามีโจทก์ เมื่อประมาณปี 2505 นางเหล้าป่วยด้วยโรคมะเร็ง ได้มอบอำนาจให้นายมนัสใส่ชื่อเป็นผู้

ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแทนนางเหล่านางโดยกำชับว่าเมื่อนางเหล่านางถึงแก่กรรมแล้วให้นายมนัสแบ่งที่ดินพิพาทให้พี่น้องทุกคน หลังจากนั้นนางเหล่านางถึงแก่กรรมแล้วที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาททั้ง 8 คน หาใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของนายมนัสเพียงผู้เดียวไม่ต่อมาเมื่อประมาณปี 2516 จำเลยได้ขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินพิพาทจากทายาทของนางเหล่านางทั้งหมด ทายาทนางเหล่านางทั้ง 8 คน ต่างให้ความยินยอมอนุญาตให้จำเลยปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในที่ดินพิพาทได้ตลอดชีวิตของจำเลยโดยไม่คิดค่าตอบแทน จำเลยจึงอยู่ในที่ดินพิพาทเรื่อยมา ขณะนี้ทายาทของนางเหล่านางซึ่งเป็นเจ้าของรวมในที่ดินพิพาทยังคงยินยอมให้จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทต่อไป โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและจำเลยไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนเริ่มสืบพยาน โจทก์แถลงว่าโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนายมนัสสามีตามคำสั่งศาลและไม่ตั้งใจเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อเท็จจริงพอวินิจฉัยได้แล้ว มีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน โฉนดที่ 288 ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง และให้ส่งมอบที่ดิน แก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยคำขออื่นให้ยก

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ศาลชั้นต้นทำการสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟังได้ยุติว่า ที่ดินพิพาทมี โฉนดเป็นเอกสารสำคัญสำหรับที่ดินมีชื่อนายมนัส ลำอานค์ สามิโจทก์เป็นผู้ถือ กรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวมาตั้งแต่ปี 2505 เมื่อนายมนัสถึงแก่กรรมจำเป็นผู้ จัดการมรดกตามคำสั่งศาลชั้นต้น และได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทมาเป็นของ จำเลย ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 กำหนดให้ศาลชั้น ต้นทำการสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไปในประเด็นที่ว่ามิใช่ข้อตกลงผูกพันกันให้จำเลย ปลุกบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทได้ตลอดชีวิตของจำเลยโดยไม่ต้องเสียค่า ตอบแทนใด ๆ นั้น ชอบหรือไม่ เห็นว่าจำเลยให้การว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นของนาง เหล่า ลำอานค์ มารดานายมนัส เมื่อปี 2505 นางเหล่านั่งป่วยด้วยโรคมะเร็งจึงได้ มอบอำนาจให้นายมนัสใส่ชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนนางเหล่าโดยกำชับไว้ว่าเมื่อนาง เหล่าถึงแก่กรรมให้จัดแบ่งที่ดินพิพาทให้แก่ทายาททั้ง 8 คน ของนางเหล่า ต่อมา เมื่อเดือนเมษายน 2505 นางเหล่าถึงแก่กรรมที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์มรดกของนาง เหล่าตกได้แก่ทายาททั้ง 8 คนหาใช้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายมนัสแต่เพียงผู้เดียว ไม่จำเลยได้รับอนุญาตจากทายาททั้ง 8 คน รวมทั้งนายมนัสให้ปลุกบ้านพักอาศัยอยู่ ในที่ดินพิพาทได้ตลอดชีวิตของจำเลยโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนแม้สิทธิของจำเลย ตามที่จำเลยกล่าวอ้างเป็นทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งการได้มานั้นไม่ บริบูรณ์เพราะมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มากับพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคแรก แต่บทบัญญัติดังกล่าวหา ได้กำหนดให้ตกเป็นโมฆะไม่ คงเป็นบุคคลสิทธิที่มีผลผูกพันคู่สัญญา และแม้ตามคำ ให้การของจำเลยจะได้ปรากฏว่าโจทก์รู้เห็นยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนั้น ด้วย แต่หากฟังได้ว่าเป็นความจริงก็เป็นเรื่องเจ้าของรวมจัดการทรัพย์สินในเรื่องอัน เป็นสาระสำคัญ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1358 วรรคสาม ให้ตกลงกันโดยคะแนนข้างมากแห่งเจ้าของรวม จำเลยจึงอาจมีสิทธิอยู่ในที่ดิน พิพาทได้ คดีจึงมีความจำเป็นต้องฟังข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวต่อไป ที่ศาล

อุทธรณ์ภาค 3 กำหนดให้ศาลชั้นต้นทำการสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วมีคำพิพากษา
ใหม่นั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-สมปอง เสนเนียม-จารุณี ตันตยาคม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ